

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-088	처분요구일자	2024-10-23
처 분 종 류	기관경고, 시정(환수), 개선(2), 통보(일반)(3)		
관 계 부 서	○○재단, ●처(◎팀)		
제 목	○○재단 운영 및 업무 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○○재단(이하 “○○”이라 한다)은 ◇◇, ◆◆ 운영지원·관리 및 □□ 건립업무를 수행하고 있다. ○○은 「정관」에 의거하여 임원으로 이사장 1명(상근), 비상임이사 4명·감사 2명(비상근)을 두고, □장 1명(상근), 직원 1명(상근)으로 구성된 □을 두고 있다.

20--. -. -. 이사장(■) 퇴임 후 차기 이사장(△) 선임 때까지(20--. -. -.~20--. -. -.) ○○ 이사장은 공석인 상태였으며, 해당기간 동안 정관 제 12조 및 ○○ 방침에 따라 비상임이사(▲)가 직무를 대행 하였다.

▽는 ○○ □장으로 채용되어 20--. -. -.부터 20--. -. -.까지 ○○과 고용계약을 체결하였고, ○○의 업무분장에 따라 ◇◇, ◆◆ 운영지원·총괄관리 및 □□ 건립 관련 총괄관리에 관한 업무를 수행하였다.

○○은 ◇◇, ◆◆의 효율적인 운영을 위해 인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다)를 포함한 각 사업주간(생략) 공동운영협약서를 ◇◇, ◆◆로 체결하였고 정부지원금, 사업주부담금을 재원으로 하여 ◇◇, ◆◆ 예산을 편성 및 총괄 관리·운영하고 있다.

○○은 공동운영 협약서 제7조를 근거로 ◇◇, ◆◆ 효과적인 운영을 위

해 전문기관에 운영을 위탁하였고 ◇◇은 20-- . -. .-, ◆◆은 20-- . -. .-에 “▼▼”과 위·수탁 계약을 체결하였다.

한편, 공항공사 ●처(◎팀)는 공항공사 「직제규정시행세칙」에 의거하여 ○○ 운영지원 업무를 담당하고 있다. ●처(◎팀)는 □□ 건립공사에 따른 기부금 및 사업주부담금을 집행하고 ○○으로부터 매 회계연도 결산, 사업계획 및 예산에 대해 보고받는 등 관련 업무를 수행하고 있다.

○○은 20-- . -. .- ○○ 정관 제24조 제3항에 따라 공항공사 감사실에 감사를 요청하였고, 공항공사에서는 □□ 건립 공사를 포함한 ○○ 운영 전반에 대한 특정감사를 시행하였다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

○○ 정관 제27조에서는 ▢의 직제 및 운영, 직원의 임용 및 보수 등에 관한 사항을 별도 규정으로 정하도록 하고 있다.

이에 따라 ○○은 「▢ 운영 규정」을 제정하여 운용중이며 규정은 총 10장으로 구성되어 인사, 취업, 보수, 여비, 복지후생, 사무관리, 재무회계, 위임전결, 이사회 운영에 관한 사항을 정하고 있다.

○○의 이사회는 정관에서 정한 정관 변경, 임원의 선출 및 해임, 법인의 해산, 예산·결산 등에 관한 사항에 대해 심의·의결하는 등 ○○ 경영의 중요사항에 대한 최종의사결정 및 내부통제의 역할을 수행하여야 한다.

한편, ▼ 제24조의 제1항, 동 시행규칙 제23조 별표 8에 따르면 ♡♡은 조직, 인사, 급여, 회계, 물품 그 밖에 시설의 운영관리에 관한 필요한 규정을 제정·시행 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ▢ 운영 규정 관리 미비

○○은 20-- . -. ▢ 운영 규정을 최초 제정하여 운영 중이다. 20-- . -. .-

부터 20--. -. 까지 약 3년의 기간 동안 규정의 개정횟수는 8회에 이르며, 개정내용은 ☒과 같다.

○○은 20--년 기본급 인상률 적용기준을 두 차례나 변경하였고 제3 ♣ 공사가 진행 중인 20--. -.에 계약업무 처리에 관한 위임전결을 하향하였으며 직원의 보수 및 복리후생 관련 사항인 출장비, 휴양비, 명절휴가, 급식비 지급을 신설하였다. 이러한 결정은 이사장 전결로써 완성되었으며 최고의사결정 기구이자 내부통제 역할을 수행해야 하는 이사회에 개입은 없었다.

또한, ☐ 운영 규정 제3조 13호의 통상임금 기준에서 벗어난 현행 보수 기준, 비품 등 재산관리에 관한 조항 부재, 근태 관리 조항과 위임전결 간 불일치 등 수차례 규정 개정에도 불구하고 조문 간 상충되거나 운영 상 퇴색된 조항들이 현재에도 존재하며 근로기준법에서 정하는 결근 사항에 대한 벌칙사항이 부재하는 등 규정의 각 조항들이 법에 위배되지 않는지 검증하는 절차를 마련하고 내용이 보다 체계적이고 명확해지도록 개정이 요구된다.

나. ○○ 법인차량 관리 소홀

20--. -. -. ○○의 제45차 이사회에서 이사장 연봉 등(안)이 의결됨에 따라 ○○은 이사장에게 업무전용 법인차량을 임차하여 제공하고 있으며, 주유비 및 통행료는 실비 정산하고 있다. ○○은 법인차량이 사적용도로 사용되고 있지는 않은지 관리해야 하지만 운행일지를 기록하는 등 별도의 조치는 하고 있지 않다.

○○의 법인차량은 이사장 1인이 단독 운행함에 따라 운행일지 기록이 없는 경우 법인차량이 업무목적 또는 개인목적으로 사용되었는지에 대한 확인이 어렵다. 공항공사는 차량관리지침을 두고 있으며 업무용차량의 운행일지를 기록·관리하고 있다. ○○은 이를 준용하여 법인차량 사적사용 방지를 위해 운행일지를 기록하는 등 자체적인 내부통제방안을 마련해야 한다.

다. ○○ 직원의 근무관리 소홀 및 수당지급 오류

▽는 이사장 궐위기간 동안(20-- . -. -.~20-- . -. -.) 직무대행권자로 지정된 ▲ 비상임이사로부터 근무상황부 및 휴일근무일지 결재를 득하였다. 같은 기간 ▲ 비상임이사는 총 48회, 월 평균 5회 □을 방문하여 문서 결재하였으며, 근무상황부와 휴일근무는 발생 건에 대한 사전결재가 아닌 월말 합산하여 사후 결재하였다.

□ 운영 규정 제34조, 36조, 별표14에 따르면 ▽는 대휴 사용을 위해 이 사장에게 승인을 받고 근무상황부에 근무사실을 기록했어야 하지만 총 15번 대휴 중 8번에 대해 기재를 누락하였으며, ▽와의 문답결과 근무상황부 작성 누락을 인정하였기에 근무상황관리에 소홀하였음이 확인되었다.

한편, ▽의 휴일근무 및 시간외근무 대가로 ○○은 20-- . -.부터 20-- . -.까지 총 *****원에 대해 □와 같이 정산하여 지급하였다.

○○은 정산 과정에서 ▽에게 - 시간 -분의 시간을 누락하여 수당을 지급하였고 휴일근무 시간 전체를 대가 산정하여 수당으로 지급하였다.

근로기준법 제54조 및 □ 운영 규정 제23조에 따르면 사업주는 근로 4시간당 휴게시간 30분을 보장하여야 하고 해당 휴게시간은 무급으로 처리하도록 하고 있다. ○○ 급여담당자(◁과장)는 해당 휴게시간을 제외할 필요가 없다는 ▽의 답변에 따라 위와 같이 처리하였다고 설명하였고 이에 대해, ▽는 문답에서 휴일근무에는 점심시간이 주어지지 않는 것으로 알고 있다고 하였다.

그러나 휴일근무 시, 휴게시간이 보장되지 않는다고 볼 합당한 근거가 없고 오히려 ▽는 공공기관에서 직원의 근무상황을 관리하는 관리자로 약-년간 재직한 사실이 있고, ○○ □ 운영 규정 제34조 및 제36조에 따라 직원의 대휴에 관한 승인과 근무상황을 전결하는 역할을 수행하고 있는 것으로 미루어 볼 때, 휴일근무 중에는 휴게시간이 부여되지 않는 것으로 인지했다는 ▽의 답변은 신빙성이 없다고 판단된다.

더욱이, ▽의 휴일근무 및 시간외근무일에 출퇴근 기록(하이패스, 교통카드 이용내역)에 의하면 [별표]와 같이 근무시간을 벗어난 지각 및 조기퇴근 건이 - 건, -시간 -분으로 확인되어, ▽는 휴일근무에 태만하게 임하였고 시간외 및 휴일근무를 휴게시간 없이 성실히 수행했다고 보기 어렵다고 판단된다.

따라서 ▽는 □과 같이 ○○에서 정산을 누락한 휴일근무시간(-시간 -분)을 포함하여 휴게시간에 해당하는 수당 및 근무시간 미준수로 인한 수당 *****원의 반납이 요구된다.

라. ♡♡ 운영규정 보완

♡♡은 자체 ♡♡ 운영규정을 마련하여 관리·비치하고 있으나 실제로, ♡♡ 운영 전반에 관하여 “▼▼”의 규정을 대부분 차용하고 있고 시설관리, 자산관리, 예산회계, 기타 계약(물품 구매, 용역계약 등)에 관한 사항은 ○○과의 위·수탁 계약서에 따라 처리하고 있다.

따라서, 자체 ♡♡ 운영규정은 운영 위원회, 원아 관리에 관한 대략적인 내용만을 포함하고 있어 규정으로써 그 효용을 다하고 있지 않다.

♡♡은 “▼▼”의 규정을 인용하는 부분에 있어서 자체 운영규정 상, 출처를 명확히 기재할 필요가 있고 재무회계 처리에 있어서도 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」에 우선하여 업무를 처리한다는 근거를 명시 할 필요가 있다.

그 밖에, ♡♡ 물품관리에 관한 사항은 위·수탁계약서 제14조에 근거를 두고 운영하고 있으나 이를 ♡♡ 자체 운영 규정에 포함하여 물품 입고, 정기 조사/점검, 불용 폐기 등에 관하여 절차를 정하고 처리하도록 해야 할 필요가 있으며 계약 또한, 구비해야 할 계약서류, 금액별 비교견적 차등, 위임전결 등에 관한 세부 사항을 정하고 ○○에서 수행하는 계약의 절차에 준하여 업무처리 되도록 할 필요가 있다.

관계부서(관련자) 등 의견

○○에서는 ○○ 규모나 인력구조상 ㉠㉠방지를 위한 내부통제시스템이나 절차 마련이 현실적으로 어려운 부분이 있으나, 이번 일을 기회로 ○○ 이사장 포함 모두에게 ㉠㉠시 원스트라이크 아웃 제도를 포함한 청렴서약서를 징구하고 ○○ 실정에 맞는 청렴프로그램(교육 등)을 적극 도입시행할 예정임을 밝혔다.

또한, 휴일근무 및 국내 출장이 부적절하게 시행되어 오지급된 수당이 있다면 ▽의 월급 등에서 차감하겠다는 의견이다.

조치할 사항

① ○○ 이사장은 ○○의 업무실태, ○○의 이사회를 통한 내부통제 미흡, □□ 건립공사와 관련하여 ㉠㉠, 건설공사 및 시설관리용역 사업관리상의 문제점 등에 대해 개선하고 재발되는 일이 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (기관경고)

② 인천국제공항공사 사장(●처장)은 감사에서 확인된 ○○의 업무실태, ○○의 이사회를 통한 내부통제 미흡, □□ 건립공사와 관련하여 ㉠㉠, 건설공사 및 시설관리용역 사업관리에 있어 사업주 부담금으로 편성되는 예산 낭비 등의 문제점을 인식하고 이에 대한 대책을 마련하시기 바랍니다.

[통보(일반)]

③ ○○ 이사장은 □ 규정을 정비하고 인사, 보수, 취업규칙 등 중요규정에 대하여 이사회 의결을 거쳐 제/개정/폐지하도록 절차를 마련하시기 바랍니다. (개선)

④ ○○ 이사장은 법인차량 사적사용 방지를 위해 운행일지를 기록·관리하시기 바랍니다. (개선)

⑤ ○○ 이사장은 관련자로부터 미지급 휴일수당을 포함하여 휴게시간

및 출퇴근 미준수 시간에 상응하는 수당 *****원을 환수하시기 바랍니다.

[시정(환수)]

⑥ ○○ 이사장은 ◇◇, ◆◆이 ▼ 제24조의 1항 등을 준수하여 ♡♡ 자체 운영규정을 보완하여 그 효용을 다할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. [통보(일반)]

⑦ ○○ 이사장은 감사에서 확인된 문제점과 일체의 처분사항 및 이에 대한 조치방안을 ○○ 이사회에 보고하시기 바랍니다. [통보(일반)]

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략